

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1044/2531

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

นายตาชาโด บาริโซลิน่า หรือฮวน โร

ดอน วีดัล กับพวก

จำเลย

นายตาชาโด บาริโซลิน่า หรือฮวน โร

ดอน วีดัล

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยที่ 1 ขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมกับคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามพระราชบัญญัติ
ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 15 วรรคสอง, 66 วรรคสอง ประกอบประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 83 จำคุกจำเลยทั้งสองคนตลอดชีวิต

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา (อันดับ 102)

จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องดังกล่าว โดยมีคำร้องประกอบของผู้ขอประกัน (อันดับ
111, 108)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว หากจำเลยที่ 1 ป่วยจริงตามคำร้อง ความจำเป็นในการรักษาพยาบาลมีมากน้อยเพียงไร ทางเรือนจำมีอำนาจตามกฎหมายที่จะดำเนินการในเรื่องนี้ได้ตามความเหมาะสมอยู่แล้ว จึงไม่มีเหตุที่จะอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา ให้ยกคำร้อง

พิจารณาแล้ว หากจำเลยที่ 1 ป่วยจริงตามคำร้อง ความจำเป็นในการรักษาพยาบาลมีมากน้อยเพียงไร ทางเรือนจำมีอำนาจตามกฎหมายที่จะดำเนินการในเรื่องนี้ได้ตามความเหมาะสมอยู่แล้ว จึงไม่มีเหตุที่จะอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา ให้ยกคำร้อง

(สวัสดิ์ รอดเจริญ-สอง สุขะบุญณพันธ์-เดชา สุวรรณโณ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>